



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : HANTER SUSANTO als
HANTER Bin MARHANDA
Tempat lahir : Janji Raja Rokan Hulu
Umur / Tgl.lahir : 30 Tahun/26 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Janji Raja Rt 02/Rw 01 Desa
Bangun Pura Timur Jaya Kec.
Bangun Purba Kab. Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk di dampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum dalam sidang tanggal 03 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **HANTER SUSANTO Als HANTER Bin**

MARHANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga*, sebagaimana dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HANTER SUSANTO Als HANTER Bin MARHANDA** dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 01 (satu) tahun.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah buku nikah warna hijau nomor : 334/24/VII/2007, An. Sri Wahyu Ningsi

Dikembalikan kepada saksi Sri Wahyu Ningsi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Pertama :

----- Bahwa terdakwa HANTER SUSANTO als HANTER Bin MARHANDA pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 07. 30 Wib bertempat di Jalan Janji Raja Rt 02/Rw 01 Desa Bangun Pura Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November 2012 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban SRI WAHYU NINGSI als ECI Binti H. SUDIRMAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban SRI WAHYU NINGSI als ECI Binti H. SUDIRMAN yang merupakan istri dari Terdakwa yang di nikahi secara agama Islam pada tanggal 06 Juli 2007 di KUA Air Tiris Kampar dengan bukti surat nikah Nomor : 334/24/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama di sebuah rumah di Jalan Janji Raja Rt 02/Rw 01 Desa Bangun Pura Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu, dan pada saat saksi SRI WAHYU NINGSI meminta uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan “saya tidak ada uang, kemudian saksi SRI WAHYU mengatakan kepada Terdakwa “barusan saya lihat ada uang di dompet abang” kemudian Terdakwa menjawab “ini bukan uang saya” selanjutnya terdakwa berbicara kepada anaknya “ingat nak, kalau udah besar minta uang untuk berobat aja ayah tak mau kasi” mendengar ucapan saksi SRI WAHYU tersebut, Terdakwa merasa emosi dan langsung menampar pipi sebelah kanan saksi SRI WAHYU, setelah itu Terdakwa pergi masuk ke dalam pintu kamar dan berdiri di dekat pintu kemudian saksi SRI WAHYU mengikuti sambil menarik baju Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “Sama perempuan lain aja kau mau kasih uang, untuk berobat anak sendiri gak mau” selanjutnya Terdakwa berbalik dan langsung memukul bagian kening saksi SRI WAHYU dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang menyebabkan kening SRI WAHYU luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI WAHYU “berdarah kepalanya kan” kemudian Terdakwa membawa saksi SRI WAHYU ke tempat saksi FEBRIZA yang merupakan bidan di Desa tersebut, dan di tempat saksi FEBRIZA, saksi korban SRI WAHYU menceritakan kepada saksi FEBRIZA penyebab keningnya berdarah karena telah dipukul oleh Terdakwa yang merupakan suami saksi SRI WAHYU sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD ROKAN HULU No. 004/UGD-VER/VI/2012/96 tanggal 21 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. GUSTI AYU HERAWATI yang telah memeriksa saksi korban atas nama SRI WAHYU NINGSIH, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan dan beralamat di Jalan Janji Raja Rt 02/Rw 01 Desa Bangun Pura Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu, dengan kesimpulan.

“Tampak luka yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 44 ayat (1)

UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga -----

Atau :

Kedua:

----- Bahwa terdakwa HANTER SUSANTO als HANTER Bin MARHANDA pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 07. 30 Wib bertempat di Jalan Janji Raja Rt 02/Rw 01 Desa Bangun Pura Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November 2012 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban SRI WAHYU NINGSI als ECI Binti H. SUDIRMAN yang merupakan istri dari Terdakwa yang di nikahi secara agama Islam pada tanggal 06 Juli 2007 di KUA Air Tiris Kampar dengan bukti surat nikah Nomor : 334/24/VII/2007 serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama di sebuah rumah di Jalan Janji Raja Rt 02/Rw 01 Desa Bangun Pura Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu, dan pada saat saksi SRI WAHYU NINGSI meminta uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan “saya tidak ada uang, kemudian saksi SRI WAHYU mengatakan kepada Terdakwa “ barusan saya lihat ada uang di dompet abang” kemudian Terdakwa menjawab “ ini bukan uang saya” selanjutnya terdakwa berbicara kepada anaknya “ ingat nak, kalau udah besar minta uang untuk berobat aja ayah tak mau kasi” mendengar ucapan saksi SRI WAHYU tersebut, Terdakwa merasa emosi dan langsung menampar pipi sebelah kanan saksi SRI WAHYU, setelah itu Terdakwa pergi masuk ke dalam pintu kamar dan berdiri di dekat pintu kemudian saksi SRI WAHYU mengikuti sambil menarik bajunTerdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “Sama perempuan lain aja kau mau kasih uang, untuk berobat anak sendiri gak mau” selanjutnya Terdakwa berbalik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tindakan kening saksi SRI WAHYU dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang menyebabkan kening SRI WAHYU luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa mengatakakan kepada saksi SRI WAHYU “berdarah kepalanya kan” kemudian Terdakwa membawa saksi SRI WAHYU ke tempat saksi FEBRIZA yang merupakan bidan di Desa tersebut, dan di tempat saksi FEBRIZA, saksi korban SRI WAHYU menceritakan kepada saksi FEBRIZA penyebab keningnya berdarah karena telah dipukul oleh Terdakwa yang merupakan suami saksi SRI WAHYU sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD ROKAN HULU No. 004/UGD-VER/VI/2012/96 tanggal 21 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. GUSTI AYU HERAWATI yang telah memeriksa saksi korban atas nama SRI WAHYU NINGSIH, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan dan beralamat di Jalan Janji Raja Rt 02/Rw 01 Desa Bangun Pura Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu, dengan kesimpulan :

“Tampak luka yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul”.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi SRI WAHYU NINGSI Als ECI Binti Alm H. SUDIRMAN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 07.31 Wib dirumah saksi jalan Janji Raja RW 01 RT 02 Desa Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Hanter SUSANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah suami yang sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2007 bertempat di Ranah Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar.

- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa kesal pada saat saksi meminta uang untuk berobat anaknya yang lagi sakit.
- Bahwa Terdakwa menampar pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dan meninju kening saksi sehingga mengakibatkan luka sobek.
- Bahwa Terdakwa pernah mencekik, membating, menginjak, memukuli pada bagian pelipis mata dan menyiram dengan minyak tanah pada saat saksi mengadung anak yang pertama dan pernah melempar dengan batu namun saksi bisa menghindar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa kesakitan pada bagian pipi, luka koyak pada bagian kening dan merasakan pusing.
- Bahwa semenjak selingkuh Terdakwa sering melakukan kekerasan dan pada Bulan April 2012 saksi sudah mau melaporkan terdakwa ke Polres Rokan Hulu, namun dari kedua belah pihak keluarga melakukan perundingan.
- Bahwa hasil Visum Et Repertum tertanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Gusti Ayu Herawati mengatakan saksi mengalami luka yang telah dijahit seanyak tiga jahitan, diduga luka akibat oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

2. Saksi FEBRIZA Als FEBR Binti ALI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap saksi Sri Wahyu Ningsi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 07.30 Wib dijalan Janji Raja RT 02 RW 01 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Hanter Susanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah suami yang sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2007 bertempat di Ranah Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar.

- Bahwa saksi mengetahui kekerasan tersebut dari saksi Sri Wahyu Ningsi yang datang kerumah dan menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara memukul kening, menampar pipi yang mengakibatkan luka robek .
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa kesal pada saat saksi meminta uang untuk berobat anaknya yang lagi sakit.
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi Sri Wahyu Ningsi datang kerumah untuk berobat karena keningnya berdarah dan luka robek, lalu saksi menjahit luka tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek
- dikenang dan dijahit sebanyak tiga jahitan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

3. Saksi MASLIANA Als ANA Binti ISMAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap saksi Sri Wahyu Ningsi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 07.30 Wib dijalan Janji Raja RT 02 RW 01 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat saksi Sri Wahyu Ningsi terluka setelah dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa adalah suami yang sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2007 bertempat di Ranah Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Hanter Susanto.
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa kesal pada saat saksi meminta uang untuk berobat anaknya yang lagi sakit.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul kening saksi Sri Wahyu Ningsi dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamarkan terdakwa menampar pipi dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi dan hidung.

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan tersebut, melainkan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek dikening dan dijahit sebanyak tiga jahitan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap saksi Sri Wahyu Ningsi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 07.30 Wib dijalan Janji Raja RT 02 RW 01 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar yang dianiaya adalah istri Terdakwa, yang menikah pada tanggal 06 Juli 2007 bertempat di Ranah Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar dan dikaruniai anak 1 (satu) orang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar bibir saksi Sri Wahyu Ningsi menggunakan tangan kanan dengan maksud supaya saksi tidak mengeluarkan kata-kata kalau terdakwa adalah dari keturunan pezina.
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan karena saksi Sri Wahyu Ningsi tidak menganggap Terdakwa sebagai kepala rumah tangga dan menuduh terdakwa mempunyai wanita lain dan selalu mengatakan kalau terdakwa dari keturunan pezina.
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan kanan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Sri Wahyu Ningsi mengalami luka robek dikening dan dijahit sebanyak tiga jahitan.

Menimbang, bahwa dalam sidang telah dibacakan *Visum Et Repertum* dari RSUD ROKAN HULU No. 004/UGD-VER/VI/2012/96 tanggal 21 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. GUSTI AYU HERAWATI yang telah memeriksa saksi korban atas nama SRI WAHYU NINGSIH, umur 27 tahun, jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Janji Raja Rt 02/Rw 01 Desa Bangun Pura Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu, dengan kesimpulan :

“Tampak luka yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul”.

Menimbang, bahwa dalam sidang Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- (satu) Buah buku nikah warna hijau nomor : 334/24/VII/2007, An. Sri Wahyu Ningsi.

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini-----

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan *Visum Et Repertum* No.004/UGD-VER/VI/2012/96 tanggal 21 Nopember 2012, maka setelah melihat persesuaian diantara satu dengan yang lain dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap saksi Sri Wahyu Ningsi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 07.30 Wib dijalan Janji Raja RT 02 RW 01 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Istrinya sendiri yaitu saksi Sri Wahyu Ningsi.
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa kesal pada saat saksi meminta uang untuk berobat anaknya yang lagi sakit.
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sejak Terdakwa berselingkuh sejak bulan april tahun 2012.
- Bahwa terdakwa menampar pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dan meninju kening saksi sehingga mengakibatkan luka sobek.
- Bahwa hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD ROKAN HULU No. 004/UGD-VER/VI/2012/96 tanggal 21 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. GUSTI AYU HERAWATI yang telah memeriksa saksi korban atas nama SRI WAHYU NINGSIH, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan dan beralamat di Jalan Janji Raja Rt 02/Rw 01 Desa Bangun Pura Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu, dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dijahit sebanyak tiga jahitan diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul”.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama:

Melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Kedua :

Melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil hasil pemeriksaan dipersidangan, pada perinsipnya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan dakwaan Pertama Penuntut Umum, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Barangsiapa;-----
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;-----

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **HANTER SUSANTO Als HANTER Bin MARHANDA** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang telah di dapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta persesuaian dengan alat bukti bahwa Perbuatan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan dengan cara Terdakwa menampar pipi saksi korban Sri Wahyuni sehingga robek, karena terdakwa kesal tidak pernah dianggap sebagai kepala rumah tangga dan selalu dituduh mempunyai wanita lain dan selalu mengatakan kalau terdakwa dari keturunan pezina dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tertanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Gusti Ayu Herawati mengatakan saksi mengalami luka yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan, diduga luka akibat oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga”**, dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dituntut pidana penjara selama 06 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 01 (satu) Tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga”** akan tetapi terdakwa telah menjelaskan bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena emosional sesaat yang disebabkan terdakwa dituduh berselingkuh dan tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih di butuhkan kinerjanya serta Terdakwa masih diperlukan tenaga dan pikirannya di Instansi tempat Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain itu terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga .-----

Menimbang, bahwa selain itu, terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah menunjukkan sikap yang sopan , patuh dan kooperatif dengan selalu hadir di persidangan sehingga dilihat dari karakter dan perilaku terdakwa memperlihatkan terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lain;-----

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan itu sendiri maka Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif dan prevensi atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN : .

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih dibutuhkan kinerjanya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14a KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- (satu) Buah buku nikah warna hijau nomor : 334/24/VII/2007, An. Sri Wahyu Ningsi .

Dikembalikan kepada saksi Sri Wahyu Ningsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGINGAT ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HANTER SUSANTO Als HANTER BIN MARHANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HANTER SUSANTO Als HANTER BIN MARHANDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) Buah buku nikah warna hijau nomor : 334/24/VII/2007, An. Sri Wahyu Ningsi .

Dikembalikan kepada saksi Sri Wahyu Ningsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari: **KAMIS**, tanggal **03 Oktober 2013**, oleh kami **MAHMURIADIN,SH** sebagai
Hakim Ketua Majelis, **LIA YUWANNITA,SH.,MH.** serta **ANASTASIA
IRENE,SH**, Masing-masing sebagai Hakim anggota , Putusan mana diucapkan pada
hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan
dibantu oleh **SURIDAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
dengan dihadiri oleh **JAIDI,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir
Pangaraian dan juga Terdakwa
tersebut.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LIA YUWANNITA,SH.,MH.

MAHMURIADIN,SH

2. ANASTASIA IRENE,SH —

Panitera Pengganti,

SURIDAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)